

三、网络直播语境下商业诋毁行为的构成要素

结合传统商业诋毁行为的定义以及网络直播语境的特殊性，可以明确在网络直播语境下构成商业诋毁行为，应当满足以下几个要素：

行为主体上，一方面，网络直播语境下商业诋毁的实施主体具有特殊性，其实施者为经营者，且与被诋毁对象互为竞争关系。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，商业诋毁行为的实施主体必须是竞争对手，即具有竞争关系的经营者。商业诋毁的主体在网络直播的背景下，既可以是直播间认证主体，也可以是粉丝群群主，甚至其中发言的“群众”也能构成商业诋毁的主体，核心在于竞争关系的认定。《中华人民共和国反不正当竞争法》的立法宗旨在于保护市场经济的健康发展，鼓励支持公平竞争。市场经济的立足点就在于市场主体之间的竞争关系，竞争者以更优质的服务、商品，更先进的生产方式，更高的性价比参与市场竞争，才能保障经济的健康发展，进而保障经营者和消费者的合法权益。尽管网络空间的延展为商业诋毁行为带来了种种变化，但“硬件”的更新并未改变“软件”的运行逻辑和规则，也并不改变基本的价值标准。一言以蔽之，不足以对竞争关系造成威胁或伤害的主体，都不能构成商业诋毁的主体身份。另一方面，商业诋毁的对象具有确定性和指向手段的隐蔽性。具体而言，在网络直播空间中，得益于实时互动的技术支持，实施者可以通过语言暗示的方式指向诋毁的对象，其手段相较于传统诋毁行为更为丰富、隐蔽。但同时，基于诋毁行为的本质在于对竞争对手商誉的贬损，故其指向特定对象的结局是定然的。

主观故意上，具有贬损竞争对手的主观故意。通过网络平台实施的商业诋毁行为一般具有主观故意，通过诋毁行为，欲达到破坏竞争对手社会形象，从而使自己获得不当竞争优势的目的。这一主观故意直接将“网络自来黑用户”与“受利益驱动的竞争对手”区别开来。在网络直播的背景下，每一名互动者都存在侵犯商誉的客观条件，但并非所有的主体都能够满足“商业诋毁”的主观要件，例如，消费者在听到直播间主播发表的不实言论后，信以为真，也在网络中传播这一不实言论。面对这一情况，即使消费者的行为确实有损害商誉

的可能，但消费者的行为属于“情绪性”“非利益性”的行为，其主观故意在于传播自以为的“事实”，使“真相”大白于天下，而非贬损竞争对手。

行为客观上，所发布的内容系虚构、片面或者引人误解足以误导公众，损害竞争对手的商业信誉或者商品声誉。行为人所发布的信息可以是虚假信息或者误导性信息。虚假信息，指的是无事实依据且有损竞争对手商誉的信息，既包括不真实信息，也包括不合理信息。对于虚假信息，凡加以传播，均符合诋毁行为的客观构成要件。而误导性信息，则指的是信息虽真实，却容易引发错误联想的信息。对于此类信息，如加以审慎、客观、全面描述，不构成商业诋毁，只有对于全部真相的部分加以隐瞒，将部分具有误导性的内容加以粉饰并传播的行为才构成诋毁。

结合上述要件，本案二被告行为是否构成商业诋毁分析如下：

从行为主体上看，二被告主张其诋毁行为未针对原告，而是针对案外人。法院认为，《中华人民共和国反不正当竞争法》调整的商业诋毁行为并不要求行为人必须直接指明诋毁的具体对象名称，并不要求诋毁行为人指名道姓，只要商业诋毁指向的对象可以通过案件事实予以辨别。经前述分析，某电商平台粉丝群及某电商平台直播间内多次出现“甲饰品”直播间链接以及相关字样，从主播与粉丝的回应互动言语内容，均可以推断认定相关言语内容指向的是原告，其言论指向明确，故法院认定二被告的涉案行为系针对原告的行为。此外，原告与二被告的经营范围、销售的产品、销售渠道上均存在交叉，原告与二被告之间存在同业竞争关系，符合行为主体要件。

从主观故意上看，二被告在某电商平台粉丝群及某电商平台直播间内多次出现“卖假货甲油胶被判了一年半”“他们老板开假营销工厂，卖假货被抓了，判了一年半，现在还在缓刑，面壁思过”“卖假货判刑一年半”等言论和文字，上述内容意在向消费者强调原告负责人因卖假货被判刑，意在贬损竞争对手的产品品质，引导消费者购买自家的产品。但二被告并未提供证据证明原告法定代表人或其负责人因刑事案件被处罚，二被告的上述言论带有明显的主观性因素，亦缺乏相应的证据对上述内容予以佐证，二被告的上述行为系主观故意而

为之。

从行为客观方面看，本案中，原告主张二被告存在商业诋毁的行为包括关于原告老板“判刑”的言论、关于房产车辆购置的言论、关于产品质量的言论。关于有关原告老板“判刑”的言论，二被告并未提供证据证明原告法定代表人或其负责人因刑事案件被处罚，上述言论明显属于虚假信息，且该涉及刑事犯罪的言论系严重影响商誉的陈述，足以误导消费者对原告资信状况、经营能力、经营状况、商品质量的认知，影响消费者对原告公司的整体评价，从而影响消费者的选择，损害原告的商业信誉、商品商誉，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》所规制的商业诋毁行为。

最后法院综合认定，二被告有关“判刑”的言论指向了与其有竞争关系的原告，误导了相关消费者的认知，且上述行为发生在有500人的粉丝群以及上百人同时在线的抖音直播间内，使得原告的商业信誉、商品商誉明显受到贬损，构成对原告的商业诋毁行为，应承担赔偿责任并就其商业诋毁行为对原告消除影响。

在数字技术的赋能下，商业交易更便捷，商业宣传的方式多样化且富有交互性，这无疑是经营者难得的机遇，但也意味着新的挑战。一方面，电商直播、粉丝群所采用的实时、直接的交互形式，不仅使销售突破时间、空间的限制，商业诋毁等不正当竞争手段也借此“大展拳脚”。网络直播中，一旦发表言论，便是“覆水难收”，加之受众广泛，“互联网+”商业诋毁所造成的负面影响远超以往。经营者应当以更加审慎的态度对待自身在此种新型销售方式中的行为，坚守诚信底线，善尽谨慎注意义务。另一方面，直播间认证主体及粉丝群群主也应承担起作为互联网群组建立者、管理者的管理责任，对粉丝群、直播间内粉丝、用户的不当言论进行监管和制止，否则将承担法律责任。各方文明互动、理性表达，才能构建一个绿色、健康、文明、有序的互联网环境。

竞争为市场带来盎然生机与蓬勃活力，但不正当竞争会破坏市场的公平秩序，致使劣币驱逐良币，进而侵犯市场主体和消费者的利益，甚至使市场沦为“黑暗丛林”。正因如此，任何竞争行为都应以法律规范为限。本案明晰了网络

直播语境下商业诋毁行为的司法认定规则，规制了互联网领域下的不正当竞争行为，对此类案件的审理和裁判思路提供了重要的指引。本案旨在规制互联网领域的相关不正当竞争行为，具有较强的警示教育意义，有助于维护健康的市场竞争秩序，助力实施营商环境优化提升“一号改革工程”。

编写人：浙江省义乌市人民法院 叶飞 傅佳萍

46

发送警告函已尽审慎注意义务的司法判定

——甲生物科技有限公司诉某诊断技术公司、
乙生物科技有限公司商业诋毁案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海知识产权法院(2021)沪73民终718号民事判决书

2. 案由：商业诋毁纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：甲生物科技有限公司

被告(被上诉人)：某诊断技术公司、乙生物科技有限公司

【基本案情】

甲生物科技公司的核心产品为“LIA-12 均相化学发光免疫分析仪及配套试剂盒”。乙生物科技有限公司系某诊断技术公司100%控股子公司。两被告的主要产品为“光激化学发光均相免疫分析技术平台”(以下简称LICA技术平台)。

2019年4月2日，某诊断技术公司、乙生物科技有限公司向甲生物科技有限公司及其股东发送侵权警告函(以下简称402警告函)，称：员工程某从被告乙生物

科技公司处离职后任职于甲生物科技公司，将其掌握的该技术平台的相关商业秘密擅自披露给甲生物科技公司用于研发均相免疫分析产品。程某及甲生物科技公司的行为均涉嫌构成侵犯商业秘密罪。同年6月5日，乙生物科技公司以侵害技术秘密纠纷为由，将甲生物科技公司及程某作为共同被告诉至上海知识产权法院。该院经审理认定程某向甲生物科技公司披露了涉案商业秘密，甲生物科技公司使用了该商业秘密，二者构成共同侵权，判令甲生物科技公司和程某停止侵害并赔偿经济损失100万元及合理费用30万元。诉讼时，该案尚在二审中。

2019年10月12日，某诊断技术公司、乙生物科技公司委托律师向甲生物科技公司的潜在客户某医疗设备公司发送警告函(以下简称1012警告函)，称甲生物科技公司所生产的LIA-12 均相化学发光免疫分析仪涉嫌侵犯两被告的专利权，要求某医疗设备公司在收到警告函后，立即停止许诺销售等行为。发函前，某诊断技术公司已就该侵权行为向北京知识产权法院提起专利侵权诉讼。

【案件焦点】

某诊断技术公司、乙生物科技公司发送涉案警告函的行为是否构成商业诋毁。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：发送侵权警告函属于正当维权行为还是商业诋毁的不正当竞争行为，需结合权利人的权利状况、侵权警告的具体内容、发送对象及方式等多种因素，综合判断权利人在发送侵权警告函时是否尽到必要的谨慎注意义务。若权利人发送警告函时依据的为当时有效的知识产权权利，披露了请求保护的权利要求范围、涉嫌侵权信息、提起维权诉讼情况等，并仅向涉嫌侵权对象发送，应认定已尽到注意义务。就涉案警告函详述如下：

第一，针对402警告函而言，商业秘密侵权判断通常具有较强的专业性，在涉嫌侵权事实的基本判断能够达到已获一审判决认可的程度，足以说明被告

在发送402警告函时，对原告及其股东程某侵害商业秘密的事实判断具有一定的准确性；达到了较高的审慎注意义务。关于被告在402警告函中声称“程某及原告涉嫌构成侵犯商业秘密罪”是否系虚假信息。法院认为，对于商业秘密侵权行为，权利人可以选择民事或刑事途径进行维权，且函中使用了“涉嫌”的措辞。

第二，针对1012警告函而言，被告发送1012警告函之时所依据的均为当时有效的专利权。被告在函中披露了请求保护的权利要求范围、涉嫌侵权信息、提起维权诉讼情况，列出产品对比图，已尽到注意义务。故被诉行为不构成商业诋毁，亦不违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，不构成不正当竞争。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第八条、第十一条之规定，判决如下：

驳回原告甲生物科技公司的全部诉讼请求。

甲生物科技公司不服一审判决，提起上诉。

上海知识产权法院同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

发送侵权警告函是私力救济的重要途径之一，也可能成为不当使用的源泉，是一把“双刃剑”。判断发送警告函是否构成商业诋毁的核心在于发送者是否尽到审慎注意义务。

一、对商业诋毁构成要件及利益平衡

《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。所谓商业诋毁是经营者通过捏造、散布虚假事实对其竞争对手的商业信誉和商品声誉进行恶意诋毁、贬低，以削弱其竞争能力，为自己牟取不正当利益的行为。认定商业诋毁行为应当有以下四个构成要件：第一，其行为主体必须是符合《中华人民共和国反不正当竞争法》中的经营者，即竞争对手；第二，行为是“编造、传播虚假信息或者误导性信息”；第三，行为的损害后果为“损害竞争对

手的商业信誉、商品声誉”；第四，关于行为的主观意图。行为构成商业诋毁的判断是否包含主观意图具有一定争议。一般认为，“编造、传播”蕴含了主观意图^①。

本案涉及发送专利和商业秘密侵权警告函是否构成商业诋毁的判断。侵权警告函是知识产权自力救济的重要渠道。知识产权诉讼，尤其是专利侵权和商业秘密侵权，通常面临“举证难、周期长、成本高”的困境。发送侵权警告函是权利人维权的成本低廉、速度迅捷的一种方式。但同时，由于知识产权权利的模糊性和侵权判断的复杂性，侵权警告函可能超越边界，构成滥用。因此，判定侵权警告函是否构成商业诋毁，现已成为司法实践的热点和难点问题。

二、发送警告函是否构成商业诋毁的要件审查

在判断发送警告函是否构成商业诋毁的问题上，首先应明确发送警告函行为本身的性质是一种竞争行为，在此基础上，再从如下方面进行要件审查：

首先，关于发送者的主体身份。发送侵权警告函的本质是市场竞争行为，故行为主体应该是具有竞争关系的经营者，如从事营利性服务的法人等。市场活动中，具有竞争关系的经营者往往存在争夺消费者的注意力、购买力等商业利益的冲突。本案中，双方均从事化学发光免疫技术研发业务，属于同业经营者，存在竞争关系。

其次，行为人是否实施了编造、传播虚假信息或者误导性信息。经营者在市场活动中具有竞争自由，但应以不侵犯他人合法权益和不扰乱正常市场竞争秩序为限。经营者有权利评价其他经营者的商品、服务或经营活动，但这一评论自由必须客观公允、诚实守信。具体到涉及侵权警告函的判断中，应对警告函的内容是否为编造、传播虚假信息或者误导性信息进行判断。本案法院围绕这一点展开了审查。法院认为，为确保权利正当行使和保护竞争对手的合法权益，权利人在发送侵权警告时应当尽到谨慎注意义务，相关侵权警告必须有事实依据，充分披露据以判断涉嫌构成侵权的必要信息，包括其权利人的权利状况、涉嫌侵权行为等。但是，由于知识产权侵权判断的专业性，不能苛求侵权

①孔祥俊：《反不正当竞争法新原理——分论》，法律出版社2019年版，第312页。

警告内容完全确定和毫无疑义。需要注意的是，两起涉案函件均涉及司法未决事实。发布司法未决事实的问题，应从两个层次予以分析：一是判断是否属于虚假信息，即相关信息的表达是否客观准确，有无对事实进行歪曲，有无超出诉讼程序进程的表述，如以肯定的语气对判决结果作出预测或者将尚未生效的判决表述为已经生效的判决等；二是判断是否属于误导性信息，比如虽然信息的内容真实但仅是部分的、片面的信息，仅传播于己有利的信息而故意隐瞒于己不利的信息^①。针对402警告函而言，商业秘密侵权已获一审判决认可，足以说明被告在发送402警告函时，对原告及其股东程某侵害商业秘密的事实判断具有一定的准确性。402警告函中声称“程某及原告涉嫌构成侵犯商业秘密罪”是否系虚假信息。法院认为，对于商业秘密侵权行为，权利人可以选择民事或刑事途径进行维权，且函中使用了“涉嫌”的措辞。针对1012警告函而言，被告发送1012警告函之时所依据的均为当时有效的专利权。被告在函中披露了请求保护的权利要求范围、涉嫌侵权信息、提起维权诉讼情况，列出产品对比图，已尽到注意义务。

再次，关于行为人是否具有主观过错。关于构成商业诋毁是否需要考量主观故意存在不同的观点。有观点认为，《保护工业产权巴黎公约指南》对于构成商业诋毁行为的主观意图并无特别的要求。但通常认为，“编造、传播”蕴含了主观过错。对于主观过错的判断，应基于客观行为的表象为基础，即核心考量行为的正当性。本案结合发函的措辞、对象、权利状态、关联诉讼情况等，认定被诉行为属于正当维权行为。

最后，被诉行为是否造成了商誉的损害。商业诋毁行为一经实施都会对经营者的商誉造成损害，这种损害既可以是实际发生的损害结果，也可以是潜在的损害可能性。在考量商誉的损害时，尤应注意，在知识产权领

域侵权行为较易发生且权利人面临维权难的情况下，对于权利人基于自身权利作出的自力救

①许剑飞、汤崢鸣：《自媒体平台发布司法未决事实不构成商业诋毁的司法认定》，上海市高级人民法院主办：《上海审判实践（2021年第1辑）》，上海人民出版社2021年版，第

济行为不宜过于严苛，以达到《中华人民共和国反不正当竞争法》鼓励和保护公平竞争、制止不正当竞争的目的。

编写人：上海市浦东新区人民法院 袁田 林巧

“借物宣己”是否构成商业诋毁

——某陶瓷公司诉周某不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终909号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某陶瓷公司

被告(被上诉人):周某

【基本案情】

某陶瓷公司成立于2018年1月9日，经营范围为销售陶瓷制品、建筑材料、卫生洁具及配件。某陶瓷系列产品获得过中国品牌产品培育委员会、中国品牌调查统计中心公布的“全国陶瓷十大著名品牌”“工程建设推荐产品”“质量·服务·信誉·AAA企业”“推动绿色低碳节能环保产业发展杰出贡献企业”称号，获得新锐榜组委会公布的第17届陶瓷卫浴新锐榜“新锐品牌优秀奖”称号。周某于2022年5月间在其个人微信朋友圈发布消息，内容分别为“各位新老客户，陶瓷从去年到现在5月连续涨价了3次，我司不但不涨价，反而让利给新老客户朋友们，现有大量库存，客户如需要的尽快下单，以发完为

准，规格60×230×11外墙窑变文化砖，财富电话186×××”“好消息好消息：‘五一’节后窑变文化砖规格60×227×11促销大优惠价活动，欢迎全国各地新老客户订单，财富电话186×××周先生”，消息并附有瓷砖图片。

【案件焦点】

1. 周某的行为是否构成商业诋毁的不正当竞争行为；2. 周某是否应承担相应的法律责任。

【法院裁判要旨】

福建省泉州市泉港区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条的规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。周某的行为是否构成商业诋毁的不正当竞争，关键在于其是否实施了编造、传播误导性信息，损害某陶瓷公司商业信誉的行为。周某作为陶瓷行业从业者，通过微信朋友圈发布消息，上述消息从价格和库存的角度予以营销，并未明确提到特定的公司和品牌，虽然不同时间段发布的消息中部分图片带有“某陶瓷”的微信水印logo，但并不明显，其并没有编造、传播误导性信息并损害原告商业信誉的主观恶意。另，某陶瓷公司提供的微信聊天记录截图证据不足以证明上述朋友圈发布后对其公司造成的损失及后果。故周某的行为不构成商业诋毁的不正当竞争行为。

福建省泉州市泉港区人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第十一条之规定，作出如下判决：

驳回某陶瓷公司的诉讼请求。

某陶瓷公司不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：本案中，某陶瓷公司主张周某发布在微信朋友圈的信息损坏其商业信誉和商品声誉，构成商业诋毁。首先，商业诋毁需针对特定的对象。从本案证据来看，周某引用的图片虽有某陶瓷公司的水印，结合其朋友圈内容，并未明确提到特定的公司和品牌，故无法认定周某发布在微信朋友圈的信息是针对某陶瓷公司这一主体。其次，从主观上来看，

周某发布在微信朋友圈的目的，不在于捏造、散布虚伪事实并损害某陶瓷公司商业信誉从而达到自己销售瓷砖的目的。最后，现有证据不足以证明周某的行为对某陶瓷公司的商业信誉造成损害，其发布的朋友圈文字未有贬低某陶瓷公司商誉或声誉的内容，也未有通过某陶瓷公司因商誉受损处于劣势的竞争地位，从而使自己获得不公平的竞争优势的表现。故一审法院认定周某的行为不构成商业诋毁的不正当竞争行为并无不当。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商誉是经营者在市场经营活动中对其产品或服务的市场推广、技术研发以及广告宣传等领域经过长期努力建立起来的企业形象和市场评价，是企业赖以生存的无形资产。随着移动互联网和电子商务的迅猛发展，微信朋友圈逐渐改变了社交平台 and 交易方式，以微博、微信为代表的网络社交平台成为传播事实或观点信息的重要渠道，其中不乏经营者发布营销推广信息、商品对比测评信息或对竞争对手的商品或服务发表评论等，若未注意言论的表述内容和方式，可能会诋毁同行业竞争者商誉，引发各方争议。此类行为是否构成商业诋毁不正当竞争，关键在于被诉言论是否构成虚假信息或误导性信息，行为人对此是否存在主观故意。

基于本案事实，第一种观点认为，周某的行为不构成商业诋毁型的不正当竞争行为。理由是，构成商业诋毁应以存在编造、传播虚假信息或误导性信息为前提，本案被告在微信朋友圈发布正常的产品营销信息，并不存在不正当竞争的主观故意，且无证据证明其发布朋友圈的行为损害了其他经营者的商业信誉或商品声誉，故被告的行为不构成商业诋毁型的不正当竞争行为。

第二种观点认为，周某的行为构成商业诋毁型的不正当竞争行为。理由是，原被告同为陶瓷行业从业者，被告在其朋友圈发布“陶瓷不涨价大促销”的营销消息，消息中附的部分图片带有原告的微信水印logo，使原告的代表

理商产生误解，一定程度上削弱了原告的市场竞争能力，具有谋求其自身市场竞争优势

的主观故意，故被告的行为构成商业诋毁型的不正当竞争行为。

笔者同意第一种观点，并结合本案争议焦点进行如下探讨。

一、关于虚假信息或者误导性信息的认定问题

《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条规定：“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十七条规定：“经营者具有下列行为之一，欺骗、误导相关公众的，人民法院可以认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的‘引人误解的商业宣传’：（一）对商品作片面的宣传或者对比；（二）将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传；（三）使用歧义性语言进行商业宣传；（四）其他足以引人误解的商业宣传行为。人民法院应当根据日常生活经验、相关公众一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的商业宣传行为进行认定。”

虚假信息可参照上述关于虚假宣传的行为特征进行理解，虚假信息应是内容不真实、不符合实际情况的信息，即这些信息是无中生有编造而来，而误导性信息包括真实或部分真实的信息，往往以模棱两可、以偏概全、真伪不明的状态呈现，使受众对客观事实产生了认知偏差。本案原告主张被告发布的微信朋友圈内容严重误导了公众，那么，误导性信息应如何判断认定？对此，司法审查的重点应是有关信息是否足以导致一般消费者的误解，进而影响其消费选择。本案中，被告发布的微信朋友圈虽然部分图片带有“某陶瓷”的水印logo，但所占位置极小，并不明显，且其文字内容“各位新老客户，陶瓷从去年到现在5月连续涨价了3次，我司不但不涨价，反而让利给新老客户朋友们……”应属正常的微信朋友圈营销推广信息，并未明确提到特定公司和品牌，并未直接指向某陶瓷公司，也未使用带有贬损之意的词汇评论某陶瓷公司的产品，基于普通人的理解，并不会导致公众对某陶

瓷公司的形象认知产生偏差或造成不良影响。 综上，认定本案中被告发布的朋友圈内容不构成误导性信息。

二、关于行为人主观故意的认定问题

经营者实施商业诋毁行为，一般存在通过削弱竞争对手的市场竞争能力，谋求自己的市场竞争优势的主观故意。不正当竞争行为作为一类特殊的侵权行为，也应从侵权构成要件出发，即过错是必要条件，不正当竞争行为被追究法律责任也应有主观过错这项条件。司法实践中，认定商业诋毁，行为人必须有明显的主观故意，而不能以可能出现负面结果进行推论。

本案中，某陶瓷公司主张周某发布的微信朋友圈内容，将致使相关公众形成某陶瓷公司不讲诚信的印象，导致其商誉受损，但这仅是其主观推论，其并未提供证据证明周某的行为对某陶瓷公司的商业信誉造成损害。本案中，周某发布的朋友圈文字仅是从价格和库存方面对其产品进行营销推广，未有贬低某陶瓷公司商誉或声誉的内容，也未有通过某陶瓷公司因商誉受损处于劣势的竞争地位，从而使自己获得不公平的竞争优势的表现，结合其并未实际销售瓷砖的事实，可以认定周某主观上并不存在损害某陶瓷公司商誉的故意。

综上，本案周某主观上不具有损害某陶瓷公司商誉的故意，客观上不存在编造、传播虚假信息或误导性信息的行为，也未造成某陶瓷公司商誉受损的后果，故其行为不构成商业诋毁型的不正当竞争行为。

编写人：福建省泉州市泉港区人民法院 庄萍萍 苏惠玲

企业征信数据平台违反数据质量保证义务的认定

——某管理咨询公司诉甲科技公司、乙科技公司不正当竞争案